

Nr. 264 Kabinettsitzung vom 8. Dezember 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1466, Bl. 265–269

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Heß, Rohm; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Pfundtner, Funk, Posse, Milch; MinDir. Olscher; WiBeauftragter Keppler; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1, 5 und 6), Wienstein (Punkt 2, 3, 7 und 8), Killy (Punkt 4 und 9).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *Außerhalb der Tagesordnung: ERLASS ÜBER DEN GENERALINSPEKTOR FÜR DAS DEUTSCHE STRASSENWESEN.*
2. *WIEDERAUFLEBEN DER AUFWERTUNGSBEWEGUNG.*
3. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BESCHRÄNKUNG DER NACHBARRECHTE GEGEN- ÜBER BETRIEBEN, DIE FÜR DIE VOLKSERTÜCHTIGUNG VON BESONDERER BEDEUTUNG SIND.*
4. *ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER REICHSHAUSHALTSORD- NUNG.*
5. *SANIERUNG DER NÜRBURGRING .*
6. *Außerhalb der Tagesordnung: REGELUNG DER MINERALÖLWIRTSCHAFT.*
7. *Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DES INNERN.*
8. *Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DER JUSTIZ.*
9. *Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: ERLASS ÜBER DEN GENERALINSPEKTOR FÜR DAS DEUTSCHE STRASSENWESEN.

Der Staatssekretär in der Reichskanzlei trug den Inhalt des Erlasses vom 30. November 1933 vor¹⁾. Er teilte ferner mit, daß der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen Dr. Todt in das Beamtenverhältnis berufen werden soll²⁾.

Das Reichskabinett nahm Kenntnis.

¹⁾ Erlaß des RPräs. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 254, dort bes. Anm. 3 und 4; s. auch RGBL. 1933 I, S. 1057.

²⁾ Die Berufung erfolgte durch Urkunde des RPräs. vom 8. 12. 33 (R 43 II/508, Bl. 51). Zur Besoldung Todts s. Anm. 7 zu Dok. Nr. 254.

2. WIEDERAUFLEBEN DER AUFWERTUNGSBEWEGUNG.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt der beiliegenden Vorlage vor³⁾. Er wies besonders darauf hin, daß gerade kleine Leute durch die Aufwertungsverbände geschädigt würden, indem sie verhältnismäßig hohe Beiträge an die Verbände zahlen mußten. Er regte an, eine Verlautbarung des Reichskabinetts zu veröffentlichen, durch die die Bestrebungen der Aufwertungsverbände zurückgewiesen werden.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß nach seinen, bei den Gauleitern getroffenen Feststellungen die Zahl der Anhänger bzw. Mitglieder von Aufwertungsvereinigungen relativ gering sei. Eine Verlautbarung der Reichsregierung würde nichts nützen, weil die Anhänger der Aufwertungsverbände doch nicht von der Nutzlosigkeit ihrer Bestrebungen zu überzeugen seien.

Gefährlich seien die Leute, welche in frivoler Weise den Optimismus der Anhänger der Aufwertungsverbände ausnutzten und Mitgliederbeiträge von ihnen erpreßten. Aufgabe der nächsten Reichsstatthalterkonferenz sei es, hierauf besonders hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, daß einige besonders rührige Agenten der Aufwertungsverbände durch die Reichsstatthalter oder vielleicht die Oberpräsidenten in persönlicher Aussprache von der Nutzlosigkeit und Verwerflichkeit ihrer Bestrebungen überzeugt werden müßten.

Der *Reichskanzler* machte folgenden Vorschlag:

– a)

Auf die Presse ist in dem Sinne einzuwirken, daß sie möglichst gar nichts von den Bestrebungen der Aufwertungsverbände bringt.

– b)

Aufwertungsverbände, die durch allzu rührige Tätigkeit sich als besonders gefährlich erweisen, sind aufzulösen.

– c)

Einige führende Persönlichkeiten der Aufwertungsverbände sind durch die Reichsstatthalter bzw. die Oberpräsidenten in persönlicher Aussprache über die Nutzlosigkeit und Verwerflichkeit ihrer Bemühungen zu unterrichten.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Vorschlag des Reichskanzlers zu.

Der *Reichsminister der Justiz* wird den *Reichsminister des Innern* bitten, ein Rundschreiben gemäß dem Beschluß des Reichskabinetts an die Reichsstatthalter zu richten⁴⁾.

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BESCHRÄNKUNG DER NACHBARRECHTE GEGEN- ÜBER BETRIEBEN, DIE FÜR DIE VOLKSERTÜCHTIGUNG VON BESONDERER BEDEUTUNG SIND.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs⁵⁾ vor.

³⁾ Diese Vorlage hier abgedr. als Dok. Nr. 251.

⁴⁾ Zum betr. Rundschreiben des RIM s. Dok. Nr. 316.

⁵⁾ Der von Gürtner am 4. 12. vorgelegte Entwurf bestimmte u. a.: Der Eigentümer eines Grundstücks, welches durch „Einwirkungen“ eines Nachbarbetriebes „beeinträchtigt“ wird, kann die Einstellung des Betriebes nicht verlangen, wenn dieser „wegen seiner besonderen Bedeutung für die Volkserzüchtigung“ vom RIM genehmigt ist. In der Begründung wurde dargelegt: „Durch die nationale Bewegung ist die Erkenntnis in das Volk gedrungen, daß sportliche Schulung und Ertüchtigung zum Wehrschutz nicht Sache des einzelnen, sondern des ganzen Volkes sind. Deshalb hat in der letzten Zeit der Wehrsport einen erfreulichen Aufschwung genommen. [...] Es ist aber anzunehmen, daß sich mit der Zunahme der wehrsportlichen Betätigung auch die Klagen von Grundstückseigentümern über Belästigung durch die Nachbarschaft von Wehrsportanlagen mehren werden. Es besteht sogar die Gefahr, daß der einzelne, unter Ausnutzung einer nicht mehr zeitgemäßen Rechtslage, der Unterhaltung von Wehrsportanlagen erhebliche Schwierigkeiten bereiten könnte. Denn das geltende bürgerliche Recht stellt in seinen nachbarrechtlichen Vorschriften das Interesse des einzelnen in den Vordergrund und berücksichtigt nicht genügend die Belange der Volksgemeinschaft. Daß diese Gefahr besteht, zeigt z. B. der Rechtsstreit, der von Bewohnern des Vororts Wannsee seit dem Jahre 1928

In dem Entwurf wurden folgende Änderungen beschlossen:

Im § 2 Absatz 3⁶⁾) tritt zum Schluß folgender neuer Satz hinzu: „Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.“

§ 3 Abs. 2⁷⁾) erhält folgende Fassung:

„Findet ein anhängiger Rechtsstreit durch dieses Gesetz seine Erledigung, so trägt jede Partei die außergerichtlichen Kosten und die Hälfte der gerichtlichen Auslagen. Die Gerichtsgebühren werden niedergeschlagen.“

§ 3 Absatz 3⁸⁾) erhält folgenden Zusatz:

„Darin kann auch vorgesehen werden, daß der Reichsminister des Innern die ihm nach § 1 zustehende Befugnis⁹⁾) auf andere Stellen übertragen kann.“

Auf Vorschlag des *Reichsministers des Innern* wurde beschlossen, in der Begründung zu dem Entwurf das Wort „Wehrsport“ durch das Wort „Sport“ zu ersetzen¹⁰⁾).

4. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER REICHSHAUSHALTSORDNUNG.

Der *Reichsminister der Finanzen* gab einen Überblick über den Entwurf und begründete ihn¹¹⁾).

Der *Reichsminister des Innern* machte darauf aufmerksam, daß es zweckmäßig sei, die im Entwurf enthaltene Änderung des Besoldungsgesetzes auch in der Überschrift des Gesetzesentwurfs zum Ausdruck gelangen zu lassen. Er wies ferner darauf hin, daß nach §§ 126, 126 d des Entwurfs die Entscheidung in den Senaten durch Mehrheitsbeschluß statfinde¹²⁾). Es trete hier erstmalig die Frage auf, ob auch in solchen Kollegien der Führergrundsatz eingeführt werden solle.

Der *Reichsminister der Justiz* bemerkte dazu, daß es zwei Möglichkeiten gebe, in Richterkollegien den Führergedanken zum Ausdruck zu bringen: entweder der Vorsitzende entscheide nach Anhörung der Beisitzer selbständig. Dagegen habe er – der Reichsminister der Justiz – erhebliche Bedenken, weil damit der beisitzende Richter aus der Verantwortung entlassen werde; das werde sich nicht zugunsten der Rechtsprechung auswirken. Die andere Möglichkeit zur Wahrung des Führergedan-

gegen die Versuchsanstalt für Handfeuerwaffen geführt wird.“ (R 43 II/1526, S. 21–31). – Zur Vorgeschichte des Entwurfs einige Materialien (u. a. betr. den Berlin-Wannseer Rechtsstreit, der offenbar den Anstoß zu dieser Gesetzesvorlage gab) in R 43 II/726.

6) Nach § 2 Abs. 3 sollte dem Grundstückseigentümer bei Vorliegen besonders schwerwiegender Nachteile eine vom RIM zu bestimmende Entschädigung gewährt werden können.

7) § 3 Abs. 2 des Entwurfs: „Findet ein anhängiger Rechtsstreit durch dieses Gesetz seine Erledigung, so werden die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufgehoben.“

8) Nach § 3 Abs. 3 sollte der RJM ermächtigt sein, im Einvernehmen mit dem RIM zur Durchführung des Gesetzes Rechtsverordnungen und „allgemeine Vorschriften ergänzenden oder abweichenden Inhalts zu erlassen“.

9) Betrifft die Genehmigung von „Volkserntüchtigungs-Betrieben“ (s. Anm. 5).

10) Das Gesetz wurde vom RK am 13.12. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 1058).

11) Der am 2. 12. 33 vom RFM vorgelegte Entwurf enthielt eine große Zahl von Änderungen der Reichshaushaltsordnung (insbes. betr. Anpassung an die Bedürfnisse der Länder, damit diese die Reichshaushaltsordnung für sich und ihre Gemeinden anwendbar erklären könnten) sowie u. a. folgende Neuregelungen zur Straffung der Arbeiten des Rechnungshofs: 1. Aufhebung der Behörde des Reichssparkommissars. In der Begründung dazu der RFM: „Nach dem Wegfall der besonderen Sparbehörde werden ihre Aufgaben mit Nachdruck weiter betrieben. Soweit diese Aufgaben in der Durchprüfung der Reichsverwaltung auf sparsame Wirtschaftsführung liegen, sollen sie in der Hauptsache vom Reichsminister der Finanzen übernommen werden, während die Durchprüfung der übrigen Verwaltungen (Länder, Gemeinden usw.) der [neuzubildenden] Präsidialabteilung des Rechnungshofs übertragen werden soll.“ 2. Stärkung der Stellung des Präsidenten des Rechnungshofs, der weiterhin zugleich das Amt des Präsidenten der Pr. Oberrechnungskammer innehaben werde, insbesondere dadurch, (Begründung:) daß ihm „weitgehende Weisungsbefugnisse eingeräumt werden, die es ihm künftig gestatten, auf Beschleunigung und Vertiefung des Verfahrens hinzuwirken, insbesondere Prüfungen anzuordnen und zu erweitern, wo ihm das geboten erscheint, und die Prüfungen durch Bestimmung von Form und Zeit des Eingreifens beschleunigt durchführen zu lassen“. 3. Berufung eines Vizepräsidenten des Rechnungshofs (R43 II/754). – Einige ergänzende Materialien (insbes. zur Vorgeschichte des Entwurfs ab Juli 1933) befinden sich im NL Saemisch, Bd. 134.

12) Nach § 126 b–d sollten Beschlüsse des Rechnungshofs nicht mehr durch die Vollversammlung, sondern in Senaten gefaßt werden. Im Falle der Stimmengleichheit sollte in jedem Senat die Stimme des Präsidenten des Rechnungshofs ausschlaggebend sein.

kens sei die, durch ein Einspruchsrecht, das dem Vorsitzenden gegeben werde, zu verhindern, daß er überstimmt werde.

Der Reichsminister der Justiz bat, vorläufig in dieser Frage keine grundsätzliche Entscheidung zu treffen.

Der *Reichsminister der Finanzen* schloß sich dem an und bat um Annahme des Entwurfs in der vorliegenden Fassung.

Das *Reichskabinett* nahm die Vorlage an¹³⁾).

5. SANIERUNG DER NÜRBURGRING GmbH.

Der *Reichsverkehrsminister* trug den Inhalt der Vorlage¹⁴⁾ vor.

Der *Reichsmehrminister* wies auf das große Interesse der Wehrmacht an der Erhaltung des Nürburgringes hin. Er betonte, daß das Reich auf diesen Betrieb hinreichenden Einfluß nehmen müsse, damit auch die militärischen Belange gewahrt würden.

Der *Reichsverkehrsminister* erwiderte hierauf, daß durch die in der Vorlage vorgesehene Regelung dieses Ziel erreicht werden könne.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu.

6. Außerhalb der Tagesordnung: REGELUNG DER MINERALÖLWIRTSCHAFT.

Der *Reichswirtschaftsminister* wies auf die Behandlung des Entwurfs eines Gesetzes zur Förderung der deutschen Mineralölwirtschaft in der Kabinettsitzung am 1. Dezember 1933 hin (Punkt 5 der Niederschrift¹⁵⁾) und teilte mit, daß mit der IG-Farben-Industrie inzwischen verhandelt worden sei. Dieses Unternehmen werde sogleich mit den Bauarbeiten beginnen. Für die Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 1. Dezember 1933 schlug er folgenden Wortlaut vor:

„Das Reichskabinett stimmte dem Vorschlag zu und ermächtigte den Reichsminister der Finanzen, die notwendigen Garantieverpflichtungen zu übernehmen. Im übrigen wurde die Weiterbehandlung des Gesetzentwurfs zurückgestellt.

¹³⁾ Am 8. 12. schrieb Lammers im Auftrage Hitlers an den Präsidenten des Rechnungshofs Saemisch u. a.: Der RK habe seiner Auffassung über Sinn und Bedeutung des neuen Gesetzes in folgender Weise Ausdruck gegeben: „Die Not zwingt zu äußerster Anspannung aller Kräfte der Staatswirtschaft und damit zugleich zu sorgsamster Verwendung aller öffentlichen Mittel. Die Führung des Staates durch Männer, die parlamentarischer Beschluß weder bindet noch entlastet, schafft auch hier gesteigerte Verantwortung gegenüber der Volksgemeinschaft. Lauterkeit und Wirtschaftlichkeit sind erste Voraussetzung aller Verwaltung. Sie zu sichern ist mehr denn je Pflicht in einer Zeit des Wiederaufbaus, die sich inmitten schwerster Wirtschaftsnöte vollziehen muß. [...] Die Tätigkeit des Rechnungshofs, dem die Überwachung und Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Reichs obliegt, und der dieser Pflicht stets, von Parteien unbeeinträchtigt, im Geiste alter preußischer Tradition genügt hat, gewinnt so heute besondere Bedeutung. Es muß gewährleistet sein, daß die Prüfungsergebnisse für die dringenden Reformarbeiten der nächsten Zukunft binnen kürzester Frist genutzt werden können. Schnelle und doch eindringende Arbeit in möglichst einfachem Arbeitsgang ist dafür unerlässlich, zugleich eine Arbeit, die straff geführt und von der Verantwortung der Einzelpersonlichkeit getragen ist.“ (R 43 II/754). – Das Gesetz wurde vom RK am 13.12. 33 ausgefertigt (RGBl. II, S. 1007).

¹⁴⁾ Schreiben des RVM an StSRkei vom 4. 12. 33, in dem es hieß: Zur Sanierung des in den Jahren 1925–1927 größtenteils aus Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge erbauten Nürburgringes sei 1928 unter Beteiligung des Reiches (40%) und Preußens (30%) eine GmbH gegründet worden, in die das Reich Darlehensbeträge von insgesamt 2 Mio RM eingebracht habe. Die Verschuldung habe jedoch weiter zugenommen und sei inzwischen auf 4 Mio RM angewachsen, so daß der Zusammenbruch des Unternehmens ohne ein nochmaliges Eingreifen des Reiches unvermeidlich würde. Eine Liquidation mit notwendiger Stilllegung des Betriebes erscheine allerdings nicht empfehlenswert, weil die Einnahmen der Gesellschaft ihre baren Ausgaben deckten. Im Einvernehmen mit dem RVMin. sei daher von der Dt. Revisions- und Treuhand GmbH Berlin ein neuer Sanierungsplan erarbeitet worden, welcher vorsehe: Das Reich erhält 51% der Gesellschaftsanteile der Nürburgring GmbH und übernimmt den ständigen Vorsitz im Aufsichtsrat, um „eine größere Stetigkeit in der Verwaltung der Gesellschaft“ herbeizuführen. Es verzichtet auf einen Betrag von 1 350 000 RM seiner Darlehensforderung und behält eine Restforderung von 650 000 RM. Auch Preußen habe sich zur Niederschlagung eines größeren Teils seiner Forderungen bereit erklärt (R 43 II/755, Bl. 299–301).

¹⁵⁾ Dok. Nr. 258, P. 5.

Sollte das Reich aus den eingegangenen Garantieverpflichtungen in Anspruch genommen werden, so wird ein Gesetz erlassen werden, in dem die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.“ Das Reichskabinett stimmte dem Vorschlag zu¹⁶⁾).

7. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DES INNERN.

Der *Reichsminister des Innern* machte darauf aufmerksam, daß die Reichstagssitzung am 12. Dezember lediglich eine konstituierende Sitzung des Reichstags sei¹⁷⁾). Infolgedessen sei auch lediglich die Teilnahme derjenigen Mitglieder des Reichskabinetts zweckmäßig und erwünscht, welche dem Reichstag angehörten¹⁸⁾).

Das Reichskabinett nahm hiervon Kenntnis.

8. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS DER JUSTIZ.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte mit, daß an ihn zahlreiche Anfragen wegen einer Amnestie gerichtet würden. Er beabsichtige, derartige Anfragen dahin zu beantworten, daß die Reichsregierung auf strafrechtlichem Gebiet keine Amnestiemaßnahmen beabsichtige.

Dem Reichskabinett werde bekannt sein, daß die meisten deutschen Länder nach dem Ergebnis der Reichstagswahlen zu Gnadenaktionen auf dem Gebiet der Schutzhaft geschritten seien, indem zahlreiche in Schutzhaft befindliche Personen aus der Schutzhaft entlassen worden seien¹⁹⁾).

Das Reichskabinett nahm hiervon Kenntnis.

9. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHE.

Der *Reichsminister der Finanzen* erbat die Zustimmung der Reichsregierung dazu, daß er den früheren Staatssekretär Mussehl dem Herrn Reichspräsidenten zur Ernennung zum Vizepräsidenten des Rechnungshofs des Deutschen Reichs vorschlage.

Widerspruch wurde nicht erhoben.

¹⁶⁾ Ein Garantievertrag zwischen dem Reich (vertreten durch den RFM und den RWiM) und dem Ammoniakwerk Merseburg (IG Farbenindustrie AG) wurde bereits am 14. 12. 33 abgeschlossen. Darin hieß es: Das Ammoniakwerk verpflichtete sich, „die Anlagen zur Erzeugung synthetischen Benzins in Leuna derart zu vergrößern, daß [...] bis zum 31. Dezember 1935 eine Erzeugung von mindestens 300 000 t, höchstens 350 000 t, auf das Jahr berechnet, erreicht wird“. Demgegenüber gewährleistete das Reich dem Ammoniakwerk auf die Dauer von 10 Jahren einen den Gesteungskosten entsprechenden (zunächst jährlich zu vereinbarenden) Garantiepreis, der im ersten Vertragsjahr (1. 7. 34–30. 6. 35) für je 100 kg ab Ammoniakwerk 25 RM betragen werde. Die Verpflichtung des Reichs solle jedoch nur dann bestehen, wenn es dem Ammoniakwerk nicht gelingen sollte, die vereinbarten Benzinmengen bei seinen bisherigen Vertragspartnern abzusetzen (Vertragstext in R 43 II/486, Bl. 129–134). Näheres s. bei Salewski, Die bewaffnete Macht im Dritten Reich 1933–1939, Bd. VII, S. 149 f.; Tammen, Die IG Farbenindustrie Aktiengesellschaft (1925–1933), S. 309 ff.

¹⁷⁾ Vgl. Dok. Nr. 257, P. 2.

¹⁸⁾ Mitglieder des am 12. 11. 33 neugewählten Reichstages waren: Hitler, v. Papen, Frick, Seldte, Darré, Goebbels, Göring, Heß und Röhm.

¹⁹⁾ Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 245.

Zitierhinweis

Nr. 264 Kabinettsitzung vom 8. Dezember 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d264>